

1501996-46.2020.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Ana Paula Colabono Arias

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... já que ostenta duas condenações por tráfico nesta comarca (autos 0005625-78.2015 e 0005688-40.2014 conforme certidão de objeto e pé de fls. 71/74), portanto, reconheço uma das condenações como mau antecedente, e fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 4 meses de detenção.

Na segunda fase, compenso a reincidência, já fundamentada, com a atenuante da confissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501996-46.2020.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501996-46.2020.8.26.0296

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086187/2020 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 10828573 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 842/20/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2086187 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 842/20/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2086187 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 842/20/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias

Vistos.

ROGERIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO foi denunciado como incurso no artigo 147 do Código Penal, c.c. as disposições da Lei 11.340/06, e no artigo 129, "caput", do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do referido Código, porque, no dia 3 de abril de 2020, por volta das 10 horas, na rua Chiorato, 50, Vila Miguel Martini, Centro, neste município e comarca de Jaguariúna, ameaçou de causar mal injusto e grave, por meio de palavras, sua irmã, Ana Cristina Nogueira, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, ofendeu a integridade corporal de Gilberto Fernando Veronez, conforme o relatório médico de fls. 26 (fls.

1/2).

A denúncia foi recebida (fls. 69/70), o réu foi devidamente citado (fls. 145) e apresentou resposta à acusação (fls. 156/157).

Na instrução foram ouvidas uma vítima, duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 181 e 186).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia e reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência.

A defesa, por outro lado, apenas requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 192/194).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não foram arguidas preliminares e não há questões processuais pendentes.

No mérito, a ação penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva do crime lesão corporal restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13) e pelo relatório médico (fl. 26), que demonstra que a vítima Gilberto sofreu escoriações na região do tronco, na região lombar esquerda e escoriação em face anterior da perna direito.

Outrossim, a prova oral produzida e os demais elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar que o réu, na data dos fatos, causou lesão de natureza leve na vítima Gilberto.

Interrogado em Juízo, o réu disse que no dia dos fatos foi até a casa onde reside a vítima Ana Cristina, sua irmã, a qual é de propriedade de seus pais, e quis entrar no local, sendo impedido pela vítima Gilberto; disse ainda que Gilberto foi quem iniciou a discussão e passou agredi-lo também com socos e chutes e que no mesmo dia ameaçou a vítima Ana Cristina de morte, porque estava nervoso.

E a parcial confissão do acusado restou corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos.

Ao prestar declarações em juízo, a vítima Ana Cristina relatou que no dia dos fatos estava em casa lavando o quintal, quando o réu lhe chamou no muro pedindo para entrar, pois havia uma pessoa lhe perseguindo; não permitiu a entrada dele, pois estava com medo, quando ele tentou pular o muro e foi puxado pelo vizinho, Gilberto, tendo ambos iniciado uma agressão mútua. Explicou que não se recorda se nesse dia o réu a ameaçou de morte. Por fim, afirmou que desde o ocorrido o acusado foi umas ou duas vezes em sua casa para se alimentar.

Os guardas municipais Adauto e Cirilo disseram não se lembrar dos fatos, em decorrência do tempo transcorrido.

A vítima Gilberto, por outro lado, quando ouvido na Delegacia de Polícia, relatou que ouviu o réu bater na porta da sua vizinha Ana Cristina, a ameaçando de morte e quando foi interferir, foi agredido fisicamente por ele, passando por atendimento médico (fl. 09).

Veja-se, então, que embora o réu afirme que as agressões foram mútuas, o laudo do exame de corpo de delito feito por ele, no dia da prisão, não constatou qualquer lesão e, por outro lado, as declarações da vítima Gilberto foram corroboradas pela vítima Ana Cristina e pelo relatório médico juntado, que constatou várias escoriações na primeira vítima.

No mais, a vítima Ana Cristina afirmou em juízo que não se recorda de ter sido ameaçada naquele dia, relatou que não quis abrir a porta porque estava com medo dele. O acusado, por sua vez, disse que proferiu a ameaça em razão da discussão travada e que estava nervoso com a recusa da irmã em deixar que entrasse na casa que era da mãe.

A dubiedade do relato da vítima somada a ausência de outras testemunhas presenciais tornam questionável a seriedade da ameaça, levando a um decreto absolutório:

Violência Doméstica - Lesão corporal - Agressão contra ex-companheira -

Materialidade comprovada - Autoria indiscutível - Legítima defesa não demonstrada - Condenação mantida - Pena e regime prisional corretos, com aplicação do sursis;

Ameaça - Palavras proferidas em meio a discussão que acarretou a agressão - Dolo mal comprovado - Dúvida razoável - Absolvição decretada; Direito Processual Penal - Custas processuais - Afastamento - Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções

no momento oportuno – Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500157-64.2019.8.26.0637; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022 [destaquei])

Também é viável o reconhecimento da confissão em favor do acusado, ainda que parcial:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão parcial do acusado ratificada pelas provas produzidas em juízo. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Penas redimensionadas. Reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes e da qualificadora remanescente do delito de furto. Na segunda fase, em razão da reincidência específica, de rigor a compensação parcial com a atenuante da confissão, alterando-se a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno deve ser afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1087 do STJ). Maus antecedentes e reincidência impõem o regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500260-30.2020.8.26.0025; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

Portanto, considerando o laudo de exame de corpo de delito da vítima Gilberto, as declarações de tal vítima prestadas na fase inquisitorial e as declarações da vítima Ana Cristina prestadas em juízo, além da confissão parcial do réu, é de rigor a condenação do réu somente pelo delito de lesão corporal leve.

Passo, então, a dosar as penas.

Considerando as diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, observo que o acusado é reincidente, já que ostenta duas condenações por tráfico nesta comarca (autos 0005625-78.2015 e 0005688-40.2014 conforme certidão de objeto e pé de fls. 71/74), portanto, reconheço uma das condenações como mau antecedente, e fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 4 meses de detenção.

Na segunda fase, compenso a reincidência, já fundamentada, com a atenuante da confissão, mantendo inalterada a pena base anteriormente fixada, a qual é definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. No tocante ao regime prisional, tendo em vista o emprego de violência e a reincidência do réu, fixo o regime semiaberto.

Uma vez que o crime foi praticado mediante violência, deixo de substituir a pena corporal por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(a) CONDENAR o réu ROGERIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO, qualificado nos autos, à pena 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito do artigo 129, "caput" do Código Penal.

(b) ABSOLVER o réu ROGERIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO, da imputação referente ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O acusado poderá apelar em liberdade, tendo em vista a que respondeu solto e não estão presentes os requisitos para decretação de sua prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, encaminhem para a vítima cópia da decisão.

O ressarcimento dos danos porventura causados à vítima deverá ser discutido em ação própria de natureza civil.

Nome no rol, oportunamente.

Custas na forma da lei.

Comunique-se ao IIRGD e TRE-SP, oportunamente e expeça-se certidão de honorários. P.R.I.

Jaguariuna, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA